

Договор _____возмездного оказания стоматологических услуг от __.__._____

Исполнитель ООО «Белая радуга» (ОГРН: 1177746694586 ИНН: 9705103146) в лице администратора _____,

действующего на основании доверенности № _____ от _____,

Заказчик _____

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик, действуя в интересах _____,

23.01.1978 г.р., проживающего(-ей) по адресу: _____,

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении): _____

_____ выдано: _____ дата выдачи: 00.00.0000 (далее по тексту именуемый «Пациент»), настоящим своей волей поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Пациенту платные медицинские услуги.

1.2. Заказчик по Договору является законным представителем Пациента, подтверждает наличие согласия второго законного представителя Пациента (при наличии) на заключение Договора, при этом осознает, что второй законный представитель (при наличии) имеет равные права и несет равные обязанности в отношении Пациента, в том числе на получение информации о Пациенте, о заключении Договора, на определение и оплату медицинских услуг в рамках Договора, вправе осуществлять права и нести обязанности по Договору наравне с Заказчиком. Законные представители несут солидарную ответственность по настоящему Договору.

1.3. Все медицинские услуги оказываются в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность:

Лицензия № ЛО41-01137-77/00377209 от 19.10.2020. Выдана: Департаментом здравоохранения города Москва, юридический адрес: 127006, город Москва, Оружейный переулок, 43, фактический адрес: Москва, Оружейный переулок, 43с1.

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической (применимо к медицинским клиникам, расположенным по адресам: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 36, 115432, г. Москва, ул. Архитектора Щусева, д. 2, корп. 3, пом. 2, 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 25, стр. 1). Выписки из реестра лицензий размещены на стендах потребителей в медицинских клиниках, а также на официальном сайте Исполнителя: belayaraduga.ru.

1.4. Платные медицинские услуги должны соответствовать номенклатуре медицинских услуг, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, и могут предоставляться в полном объеме стандартна медицинской помощи либо по просьбе Заказчика в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, а также в объеме, превышающем объем выполняемого стандартна медицинской помощи. Настоящим Заказчик, в том числе, предоставляет письменное согласие на оказание медицинских услуг в виде

осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств в объеме, превышающем объем стандарта медицинской помощи.

1.5. Услуги могут быть оказаны Пациенту с привлечением третьих лиц – медицинских организаций, имеющих соответствующую лицензию (в том числе зуботехнических лабораторий).

1.6. Договор является рамочным и определяет общие условия оказания всех перечисленных в п.1.3. Договора услуг Пациенту. Детализация видов услуг, их специфики в рамках одного направления, стоимости этапов, сроков этапов определяется в дополнительных соглашениях, планах лечения, информированных добровольных согласиях, медицинской карте с обязательной подписью (согласием) Заказчика.

1.7. При оказании услуг Пациенту по программам добровольного медицинского страхования перечень оказываемых Исполнителем услуг определяется соответствующими программами добровольного медицинского страхования и /или гарантийными письмами страховой компании, при этом услуги, не входящие в указанный перечень, могут быть оказаны Пациенту за счет Заказчика.

2. Порядок оказания медицинских услуг

Права и обязанности Исполнителя при оказании медицинской услуги:

2.1. До заключения Договора Исполнитель предоставил Заказчику информацию об услугах и их стоимости в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. До начала оказания медицинских услуг Исполнитель доводит до сведения Заказчика следующую информацию: о стандартах медицинской помощи и клинических рекомендациях (при их наличии); сроках ожидания предоставления платных медицинских услуг; сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; графике работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. Копии лицензии/выписки из реестра лицензий, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, учредительного документа, предоставляются по требованию Заказчика. С указанной в настоящем пункте информацией Заказчик также может ознакомиться на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: belayaraduga.ru

2.2. Проводит качественное обследование Пациента, а в случае необходимости предлагает пройти дополнительные консультации и обследования у специалистов или в учреждениях иного медицинского профиля с целью диагностики, уточнения диагноза, правильного выбора материалов и методик лечения или протезирования. Заказчик самостоятельно принимает решение о выполнении или невыполнении данных рекомендаций врача, а также несет ответственность за последствия невыполнения рекомендаций врача.

2.3. После первичного обследования предоставляет Заказчику информацию: о состоянии здоровья, о возможных в конкретном случае вариантах лечения, протезирования, операций, медикаментах, о сущности оказываемых услуг, о противопоказаниях, возможных осложнениях и неприятных ощущениях, которые могут возникнуть в процессе лечения и после него в связи с его медицинской спецификой, о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения.

2.4. Составляет для Пациента рекомендуемый план лечения, если лечение предполагает несколько этапов, согласовывает его с Заказчиком. При наличии показаний, изменении состояния здоровья Пациента, план лечения может быть скорректирован в части сроков, объемов услуг и их стоимости при обязательном согласовании изменений с Заказчиком.

2.5. Информировует Заказчика о стоимости услуг до их оказания: указывает конкретную сумму в соответствии с действующим Прайс-листом, когда объем и характер работы очевидны; указывает предварительную сумму, когда объем и характер работы можно определить только в процессе лечения. По требованию Заказчика может быть составлена предварительная смета (финансовый план) на лечение.

2.6. Предоставляет Заказчику на ознакомление и подписание информированное добровольное согласие (ИДС) на комплекс диагностических мероприятий, а также на каждый вид планируемого медицинского вмешательства, которое содержит в себе информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи. При этом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, ИДС предоставляется на ознакомление и подписание непосредственно самому Пациенту.

2.7. Определяет для Пациента гарантии на оказываемые услуги, знакомит с локальным актом, устанавливающим гарантийные обязательства Исполнителя.

2.8. Обеспечивает качество и безопасность медицинской услуги в соответствии с условиями Договора и требованиям законодательства к качеству медицинских услуг.

2.9. Вправе самостоятельно определять объем исследований, манипуляций и лечения, необходимых для оказания надлежащей медицинской помощи, в том числе и не озвученной Заказчику в случае необходимости оказания экстренной/неотложной помощи.

2.10. Вправе осуществлять фотопротоколирование процесса лечения зубов и состояния полости рта Пациента в целях внутреннего контроля качества оказанных медицинских услуг.

2.11. Вправе отказаться от исполнения Договора при несоблюдении Заказчиком, Пациентом правил внутреннего распорядка Исполнителя, рекомендаций и назначений врачей и нарушении режима работы Исполнителя.

Права и обязанности Заказчика при получении медицинской услуги:

2.12. Оказывать содействие Исполнителю при оказании медицинских услуг в частности:

- предоставить необходимую для Исполнителя информацию о состоянии здоровья Пациента;
- обеспечивать соблюдение Пациентом всех назначений и рекомендаций Исполнителя для достижения и сохранения результатов лечения. При несоблюдении рекомендаций и назначений лечащего врача, а также при предоставлении недостоверной и/или неполной информации Заказчик несет риск наступления положительного исхода лечения, а также риски наступления возможных негативных последствий для здоровья (обострения клинической ситуации, перехода заболевания в хроническую стадию по причине недолеченности и пр.);
- соблюдать план лечения, на реализацию которого Заказчик дал согласие. При возникновении обстоятельств, препятствующих (временно препятствующих) выполнению плана, подойти на консультацию к лечащему врачу для обсуждения необходимой коррекции плана лечения;
- своевременно посещать лечебные и последующие профилактические приемы, понимая важность своевременного лечения для здоровья Пациента. В случае невозможности явки на прием по уважительной причине, предупредить об этом Исполнителя не менее чем за 24 часа по электронной почте или по телефону клиники Исполнителя, в которой был запланирован прием;

▪ на протяжении лечения у Исполнителя уведомлять и согласовывать с ним прием лекарственных средств, средств народной/нетрадиционной медицины.

2.13. Добросовестно знакомится с информацией об оказании услуг, предоставленной Исполнителем и обязан подтвердить факт ознакомления и согласия подписью в листе информированного добровольного согласия, планах лечения, а также в медицинской карте. Также Заказчик удостоверяет личной подписью сообщенные сведения о здоровье Пациента.

2.14. Обеспечивает свое присутствие или присутствие второго законного представителя Пациента в возрасте до 15 лет на приеме у врача.

2.15. Предупреждает за 5 (пять) рабочих дней до даты отъезда лечащего врача/клинику Исполнителя, в которой оказываются услуги, если лечение не окончено, а Заказчик/Пациент планирует длительный отъезд, при котором нарушается план и сроки лечения.

2.16. Вправе выбирать кандидатуру лечащего врача с учетом его специализации и согласия. Лечащий врач имеет право отказаться от лечения и наблюдения Пациента, если отсутствует угроза для жизни последнего согласно ст. 70 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В указанном случае Исполнитель производит замену лечащего врача при наличии такой возможности.

2.17. Вправе отказаться от исполнения Договора в любой момент до окончания срока его действия, оплатив фактически расходы Исполнителя за оказанные услуги.

Запись на прием на получение медицинской услуги

2.18. Запись Пациента на прием в клинику Исполнителя на получение медицинской услуги может осуществляться способами:

- в форме онлайн-записи на прием в мобильном приложении «Белая радуга» и/или оставить заявку на запись на сайте <https://belayaraduga.ru/>;
- по номеру телефона клиники Исполнителя, указанном на сайте <https://belayaraduga.ru/>, или в мобильном приложении «Белая радуга»;
- лично в клинике через администратора клиники Исполнителя.

2.19. Фактом подтверждения онлайн-записи Пациента на прием является ответный звонок администратора клиники Исполнителя с подтверждением даты и времени приема или сообщение с подтверждением, поступившее на электронную почту Заказчика или в СМС-сообщении, или мессенджере по номеру телефона Заказчика.

2.20. После того, как время, дата, услуга, врач, конкретная клиника согласованы Заказчиком и Исполнителем одним из вышеперечисленных способов, Пациент считается записанным на прием в клинику.

2.21. Исполнитель вправе перенести прием на другое, согласованное с Заказчиком, время при отсутствии лечащего врача (болезни, командировки), опоздании Пациента на прием более чем на 20 минут, явке Пациента на прием в состоянии, когда он не способен понимать значение своих действий, в том числе в состоянии наркотического/алкогольного опьянения.

2.22. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг Пациенту, если отсутствуют показания к медицинской помощи либо имеются противопоказания для проведения конкретной манипуляции. Исполнитель имеет право запросить у Пациента медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к медицинскому вмешательству.

2.23. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг Пациенту в случае наступления обстоятельств, которые зависят от Заказчика/Пациента и способны снизить качество оказываемых услуг либо привести к невозможности оказать их в согласованные сроки. Исполнитель однократно информирует Заказчика о

необходимости устранения таких обстоятельств устно и в письменном виде путем направления письма по указанному Заказчиком адресу электронной почты. Если после этого Заказчик в течение одного рабочего дня не устранит перечисленные обстоятельства, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (ст. 36 Закона РФ «О защите прав потребителей»). О факте одностороннего отказа Заказчик уведомляется однократно в письменном виде. Отказ возможен только при отсутствии состояния Пациента, угрожающего его жизни (экстренного состояния).

Приемка оказанных услуг

2.24. После оказания услуг Исполнитель сдает услуги Заказчику, ознакомив его с объемом услуг (манипуляций), который был выполнен, теми результатами, которые достигнуты и конкретными гарантийными сроками, которые установил врач, зафиксировав факт сдачи услуг своей подписью и подписью Заказчика, в медицинской документации.

2.25. После оказания услуг или части согласованного в плане лечения объема услуг Исполнитель предоставляет Заказчику, на подпись акт сдачи-приемки платных медицинских услуг (далее – Акт).

2.26. Заказчик, обязуется принять оказанные услуги, ознакомившись с оказанным объемом услуг, достигнутыми результатами, гарантийными сроками, рекомендациями и подписать Акт.

2.27. В случае немотивированного отказа Заказчика, от подписания Акта сотрудники клиники Исполнителя делают отметку в Акте об отказе Заказчика подписать Акт, в таком случае услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. Мотивированным отказом является письменное уведомление Заказчиком Исполнителя о претензиях к качеству, срокам и/или порядку оказания услуг с объяснением оснований таких претензий. Такое уведомление передается сотруднику клиники Исполнителя и/или направляется в день отказа Заказчика от подписания Акта на электронную почту Исполнителя: reception@belayaraduga.ru.

Порядок предоставления документов Исполнителем Заказчику, Пациенту

2.28. Медицинская справка, медицинское заключение в соответствии с Приказом Минздрава России от 14.09.2020 №972н предоставляется Заказчику, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – Пациенту, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи запроса.

2.29. Копия медицинской карты в полном объеме либо выписка из нее, а также рентгеновские снимки предоставляются Заказчику, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – Пациенту, в течение 30 (тридцати) дней с даты подачи письменного запроса. Заказчик соглашается с тем, что право на информацию о здоровье Пациента реализуется им путем ознакомления с записями медицинской документации на каждом приеме, а также путем получения копии медицинской карты, предоставляемой по запросу.

2.30. Документы для социального налогового вычета предоставляются Заказчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подачи запроса Заказчиком.

2.31. Запросы о предоставлении указанных документов направляются Заказчиком на бумажном носителе (при личном обращении или по почте) или по адресу электронной почты reception@belayaraduga.ru с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или с обязательной передачей оригинала запроса на бумажном носителе при получении документов и адресуются генеральному директору Исполнителя.

Все документы, содержащие данные о здоровье Пациента, могут быть выданы только лично Заказчику либо названному им в Договоре лицу, либо представителю по нотариальной доверенности при предъявлении документа, удостоверяющего

личность (паспорта) и оригинала доверенности, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - непосредственно Пациенту.

2.32. После исполнения Договора Исполнитель выдает Заказчику, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - Пациенту, медицинские документы, отражающие состояние здоровья Пациента после получения платных медицинских услуг, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, без взимания дополнительной платы.

Обработка персональных данных Заказчика, Пациента

2.33. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных Пациента, в том числе специальных категорий (данных о здоровье), осуществляется в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с пп.5 ч.1 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» согласие Заказчика на обработку его персональных данных, если она осуществляется только в рамках Договора, не требуется. В остальных случаях обработка персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

2.34. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну Пациента в возрасте старше 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте старше 16 лет, осуществляется только с письменного согласия Пациента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.35. При подписании настоящего Договора Заказчик уведомлен о том, что в клиниках Исполнителя ведется видеонаблюдение (в холле и кабинетах) в целях обеспечения безопасности сотрудников и пациентов, а также в целях осуществления контроля за качеством проводимого лечения.

3. Сроки исполнения обязательств

3.1. Срок предоставления (оказания) услуги определяется датой и временем обращения Пациента к Исполнителю в соответствии со ст. 190 ГК РФ.

3.2. Сроки предоставления конкретных услуг, проведения длительного этапного лечения конкретизируются по соглашению с Заказчиком, исходя из диагноза, периода, необходимого для изготовления зубопротезных, ортодонтических конструкций; общего соматического статуса Пациента, его психоэмоционального состояния, наличия у него и врача свободного времени, остроты клинической ситуации. Количество необходимых приемов (период времени, в течение которого оказывается услуга, сдается работа) определяется индивидуально, согласуется с Заказчиком, и фиксируется в плане лечения либо медицинской карте.

4. Качество и безопасность услуг, гарантийные обязательства

4.1. При оказании всех медицинских услуг Исполнитель обязуется действовать добросовестно, заботливо и осмотрительно. Заказчик уведомлен, об обязанности соблюдать установленный врачом режим лечения, в том числе определенный на период временной нетрудоспособности, и правила поведения в медицинской организации.

4.2. Медицинская услуга считается оказанной качественно, если в совокупности: оказана своевременно, при правильном выборе методов диагностики, лечения, профилактики, достижении одного из следующих эффектов для здоровья: выздоровление (исчезновение симптомов), ремиссия, улучшение состояния, стабилизация, компенсация функций, хронизация – в зависимости от состояния

здоровья Пациента и характера течения стоматологического заболевания. При этом в некоторых случаях даже при отсутствии эффекта, если Исполнитель при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру обязательств и условиям Договора, предпринял все необходимые профессиональные действия, отсутствие ожидаемого Заказчиком/Пациентом результата не является свидетельством некачественной услуги (отсутствие остеоинтеграции импланта, неприживание костного материала).

4.3. Качество зубного протеза определяется соблюдением стандарта его изготовления. Выявление аллергии на материалы, из которых изготавливаются протезы, и которая не могла быть спрогнозирована, несоответствие ожиданий Заказчика/Пациента полученному комфорту и эстетике не свидетельствуют о некачественном оказании услуги.

4.4. Внешний вид зубного протеза (ов), а именно: цвет, высота, ширина, форма зубов, их направление, соотношение их между собой и высотой десневого края – формируются на основе индивидуальных антропометрических показателей с учетом положения уже имеющихся зубов. Заказчик/Пациент имеет право высказать свои пожелания относительно эстетики протезов не более, чем на двух приемах и до момента передачи Исполнителем заказа протезов на изготовление. Указанные пожелания фиксируются в медицинской карте Пациента с учетом возможности их реализации.

Если все пожелания Заказчика/Пациента были выполнены, и/или не поступили, протез (коронка) соответствует методике его создания с учетом антропометрических показателей, но Заказчик, не приняв работу, ортопедическая работа считается сданной Заказчику, а ортопедическая услуга – оказанной качественно и подлежащей оплате.

4.5. Медицинские услуги (манипуляции), оказываемые по Договору, предполагают возможность вмешательства в органы и системы человека, а также вероятное появление сопутствующих свойств и осложнений, оговоренных в соответствующих информированных добровольных согласиях. Осложнение медицинской услуги, имеющее объективный характер и не зависящее от действий Исполнителя, о котором был изначально уведомлен Заказчик не является дефектом медицинской помощи.

4.6. Медицинская услуга считается безопасной, если в совокупности: обеспечены соответствующие санитарно-эпидемиологические условия ее оказания, в процессе ее оказания отсутствует риск, не оправданный нуждами Пациента.

4.7. Гарантийные обязательства сторон при оказании стоматологических услуг установлены локальным правовым актом – положением о гарантиях, являющимся составной частью условий Договора (Приложение №1).

5. Цена услуг и порядок расчетов

5.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на условиях Договора, в том числе, услуги неотложной помощи, оказанные без согласия Заказчика, в целях сохранения здоровья Пациента.

5.2. Стоимость лечения в каждом конкретном случае обращения Пациента определяется исходя из поставленного диагноза и необходимого объема услуг, а также Плана лечения, утвержденного врачом и согласованного с Заказчиком в соответствии с Прайс-листом Исполнителя, действующим на момент оказания услуги. Прайс-лист Исполнителя размещается на сайте Исполнителя – belayaaraduga.ru, а также размещен в клинике Исполнителя, в которой Пациенту оказываются услуги.

Стоимость лечения, указанная в Платежном документе, остается неизменной при условии оплаты услуг в порядке 100% предоплаты стоимости услуг до их оказания (авансового платежа) и неизменности Платежного документа.

5.3. Оплата услуг Заказчиком происходит в следующем порядке:

- непосредственно после оказания Исполнителем медицинских услуг в клинике.
- Заказчик вправе внести предоплату за перечень медицинских услуг в мобильном приложении «Белая радуга», а также непосредственно в клинике Исполнителя. В этом случае после оказания услуг Исполнитель засчитывает предоплату в счет оказанных Пациенту услуг. Если внесенной предоплаты недостаточно для оплаты оказанных услуг, Заказчик осуществляет доплату непосредственно после оказания услуги. Если услуги на сумму внесенной предоплаты не были оказаны или оказаны на меньшую сумму, Исполнитель возвращает Заказчику остаток средств по письменному заявлению Заказчика. Возврат производится в течение 10 рабочих дней после поступления такого заявления от Заказчика.

5.4. Стороны соглашаются, что оплата услуг по ортопедической стоматологии и имплантации осуществляется непосредственно до ее оказания в порядке, согласованном Сторонами дополнительно.

5.5. Оплата услуг производится Заказчиком в рублях в наличной или безналичной формах.

В случае нехватки денежных средств для оплаты оказанных услуг либо отсутствия наличных денежных средств, при возможной неисправности банковского терминала, Заказчик обязуется собственноручно написать расписку с указанием суммы задолженности и обязательством оплатить услуги в течение трех рабочих дней с даты составления расписки.

5.6. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору при наличии у Заказчика неоплаты за ранее оказанные услуги до внесения Заказчиком полной оплаты согласно ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации (при отсутствии состояния Пациента, угрожающего его жизни (экстренного состояния), а также потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки.

5.7. Заказчик подтверждает, что оплата по Договору может быть совершена третьим лицом (не являющимся вторым законным представителем), при этом такое третье лицо вправе заказать только те медицинские услуги, на которые от законного представителя получено ИДС на медицинское вмешательство (оказание медицинских услуг).

5.8. Заказчик подтверждает, что Пациент вправе вносить оплату по Договору по достижению установленного законом возраста и при наличии письменного согласия законного представителя на определение оказываемых услуг, подписание актов оказанных услуг и совершение оплаты, в том числе за счет средств законных представителей.

5.9. По факту оплаты услуг Исполнитель предоставляет документ, подтверждающий оплату оказанной услуги (кассовый чек).

5.10. При оказании услуг Пациенту по программам добровольного медицинского страхования услуги, не входящие в перечень утвержденной программы и не подтвержденные соответствующим гарантийным письмом страховой компании Пациента, оплачиваются Заказчиком самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. При этом в случае отказа страховой компании оплачивать медицинские услуги, оказанные Пациенту, Заказчик обязан оплатить их стоимость самостоятельно в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Исполнителя.

6. Урегулирование разногласий

6.1. Если между Исполнителем/сотрудниками Исполнителя и Заказчиком возникнет недопонимание или конфликтная ситуация, он может направить Исполнителю «Предложение об урегулировании ситуации».

6.2. Предложение об урегулировании ситуации – не претензионный документ, направляется Исполнителю при наличии готовности встретиться для переговоров с главным врачом и руководителем клиники.

6.3. Предложение об урегулировании ситуации может быть написано от руки, отправлено по электронной почте, через форму сайта либо изложено в рамках телефонного разговора. Предложение рассматривается в течение 3 рабочих дней, результат рассмотрения может быть сообщен Заказчику по электронной почте, в письменном виде либо по телефону.

6.4. Претензия относительно качества оказанных медицинских услуг, намерения защищать интересы исходя из норм Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» составляется в письменном виде, подписывается Заказчиком, либо его представителем с надлежаще оформленными полномочиями, с указанием конкретных обстоятельств неисполнения Исполнителем своих обязательств и тех требований, которые предъявляет Заказчик на основании действующего законодательства РФ.

Претензия направляется Заказчиком по юридическому адресу Исполнителя почтой или курьерской службой, а копию претензии Заказчик направляет на электронную почту Исполнителя reception@belayaraduga.ru.

Претензия рассматривается в течение 10 календарных дней, результат рассмотрения оформляется в письменном виде и направляется Заказчику.

6.5. Заказчик уведомлен о том, что медицинские заключения, выданные специалистами медицинских организаций не в рамках проведения медицинской экспертизы, не могут рассматриваться в качестве достоверных доказательств некачественного оказания услуг Исполнителем.

Медицинская экспертиза должна быть проведена медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности. О проведении экспертизы, дате, месте и времени Заказчик уведомляет Исполнителя по электронной почте reception@belayaraduga.ru за 10 дней до даты проведения такой экспертизы и обеспечивает возможность участия Исполнителя/врачей Исполнителя при проведении осмотра/обследования Заказчика экспертом для составления заключения. В ином случае Исполнитель вправе не принимать результаты исследования врачей и организовать проведение экспертизы самостоятельно. В этом случае Заказчик и Пациент обязаны явиться в указанное Исполнителем место и время для проведения осмотра/обследования специалистом.

6.6. Заказчик вправе направить обращение (жалобу) в уполномоченные органы в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и благополучия человека. Список и адреса уполномоченных органов размещены на сайте Исполнителя: belayaraduga.ru.

7. Ответственность сторон

7.1. Исполнитель освобождается от ответственности за вред здоровью, возникший в процессе оказания услуг, если будет доказано, что вред возник как следствие нарушения Пациентом рекомендаций и назначений врачей-специалистов клиники, предоставления Заказчиком/Пациентом недостоверной информации, нарушения режима лечения (п.5 ст.14 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 1098 Гражданского кодекса РФ).

7.2. Исполнитель оставляет за собой право требовать подтверждения надлежащего соблюдения Пациентом назначений и рекомендаций врачей-специалистов, вплоть до направления Пациента на экспертизу.

7.3. Все назначения и рекомендации врачей, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности медицинской услуги для здоровья Пациента, предотвращения наступления возможных побочных эффектов, сохранения достигнутых результатов лечения фиксируются в информированных согласиях, в медицинской карте Пациента, соответствующих памятках.

7.4. Если Заказчик/Пациент в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора в части конкретного приема (не явился на конкретный прием без предупреждения, не менее чем за 24 часа до времени приема), Исполнитель вправе потребовать возмещения фактически понесенных расходов в виде простоя клиники Исполнителя в размере 3000 рублей за один час (ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

В этом случае Заказчик при наличии соответствующего требования Исполнителя вносит стоимость простоя клиники Исполнителя наличными денежными средствами, безналичным платежом либо посредством электронных платежных сервисов в мобильном приложении Исполнителя.

7.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение было вызвано действием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, которые ни одна из сторон не могла заранее предвидеть и предотвратить. В качестве форс-мажорных обстоятельств, в том числе, признаются: решения органов муниципальной и государственной власти, коммунальные аварии, связанные с отключением тепла, электроэнергии, воды.

8. Дополнительные условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря текущего года. В случае если ни одна из сторон не заявит о своем желании отказаться от исполнения договора, он считается пролонгированным на 1 год. Последующая пролонгация происходит автоматически. Договор может быть изменен и/или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны договорились о том, что документы с факсимильным воспроизведением подписи, а также документы (Договор, все дополнительные соглашения к нему) с электронной подписью действительны и принимаются к исполнению согласно ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ.

9. Заверения Заказчика

9.1. Заказчику известно, что медицинские услуги, оказываемые Исполнителем, могут быть получены Пациентом бесплатно в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения в соответствии с Программами государственных и территориальных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

9.2. Заказчик уведомлен о том, что в соответствии с требованием Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг Пациент обязан соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период его временной нетрудоспособности, и правила поведения в клиниках Исполнителя. Заказчик осознает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (конкретного медицинского работника), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок, и, как следствие, возможное увеличение стоимости лечения, или отрицательно сказаться на состоянии здоровья.

9.3. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает ознакомление и свое согласие с действующими порядками и условиями предоставления платных медицинских услуг, стандартами медицинской помощи, клиническими рекомендациями, применяемыми при предоставлении платных медицинских услуг, правилами оказания медицинских услуг и внутреннего распорядка для пациентов и посетителей клиник Исполнителя, своевременное получение им со стороны Исполнителя доступной, достоверной и полной информации об услугах, определенных настоящим Договором (в т.ч. Положение о гарантийных обязательствах Исполнителя, информации о стоимости услуг (Прайс-лист Исполнителя), о перечне услуг, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией, о юридическом статусе Исполнителя, о медицинских работниках, отвечающих за предоставление медицинских услуг (профессиональном образовании и квалификации), о списке вышестоящих организаций, о режиме работы Исполнителя в объеме, объективно позволяющим принять осознанное решение о получении медицинских услуг по настоящему Договору.

10. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: ООО «Белая радуга» 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 25, стр. 1, офис 1 Адреса клиник: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 36, 115432, г. Москва, ул. Архитектора Щусева, д. 2, корп. 3, пом. 2, 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 25, стр. 1 ОГРН: 1177746694586 ИНН: 9705103146, КПП: 770501001 Р/с 40702810638000014313 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК: 044525225 Кор. счет: 30101810400000000225 Адрес сайта: belayaraduga.ru Тел: +74997035225 E-mail: reception@belayaraduga.ru	Заказчик: ФИО: _____ _____ _____ Дата рождения: _____._____._____ Паспорт серия: _____ номер: _____ Паспорт выдан: _____, Дата выдачи: _____._____._____ Адрес регистрации: _____ _____ Телефон: _____
Администратор: _____ М.П.	Заказчик: ✓ _____

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ**

1.1. Исполнитель гарантирует Пациенту:

1.1.1. Использование методов профилактики, диагностики, лечения, медицинских технологий, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и дезинфекционных средств, разрешенных к применению в установленном действующим законодательством порядке;

1.1.2. Безопасность оказываемой медицинской услуги;

1.1.3. Соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям лечебно-охранительного и противоэпидемического режима, требованиям пожарной, радиационной, лекарственной, экологической и иной безопасности, а также иным требованиям, определяющим условия оказания медицинской помощи;

1.1.4. Надлежащий уровень квалификации медицинских работников, который обеспечивается за счет непрерывной системы их подготовки, включающей подготовку в медицинском образовательном учреждении, последиппломное образование в медицинских образовательных организациях, своевременное повышение квалификации;

1.1.5. Более подробно все обязанности Исполнителя по отношению к Пациенту указаны в Договоре об оказании платных медицинских услуг (далее – Договор).

1.2. Стороны согласны с тем, что достижение положительного результата оказания медицинской услуги зависит не только от совокупности необходимых, достаточных, добросовестных, целесообразных и профессиональных действий Исполнителя, но и от встречных со стороны Пациента действий, направленных на содействие Исполнителю в оказании качественной медицинской услуги в соответствии с Договором.

Так как результат оказания медицинской услуги почти всегда носит нематериальный характер и выражается в достижении определенного состояния стоматологического здоровья и, так как действия биологических законов и процессов, затрагиваемых при медицинском вмешательстве, не подвластны ни абсолютному контролю, ни воле со стороны человека, то Исполнитель, по независящим как от него, так и от Пациента причинам, не может гарантировать только лишь положительный результат оказанной медицинской услуги. Даже при надлежащем выполнении обеими сторонами своих обязательств по договору, применении самых результативных и зарекомендовавших себя достижений современной медицинской науки, результат оказания медицинской услуги не является на 100% прогнозируемым и может выражаться как в восстановлении, улучшении, так и в отсутствии каких-либо изменений и даже в ухудшении протекания патологических процессов.

1.3. Сроки гарантии и сроки службы могут быть применены лишь к материальным (овеществленным) результатам медицинской помощи, а именно: имплантаты, ортопедические и ортодонтические конструкции, пломбы и реставрации (совокупность изделий медицинского назначения, используемых для устранения эстетических и функциональных дефектов зуба).

1.4. Гарантийные сроки на такие изделия, используемые при оказании медицинской помощи, указаны в разделе 1.5. Положения и обозначают срок, в течение которого изготовитель ручается за функциональные и качественные свойства изделия, т.е. отсутствие его дефектов, при условии соблюдения Пациентом правил пользования таким изделием. Эти сроки не учитывают взаимодействие с тканями человека, а также непредсказуемую реакцию человеческого организма на то или иное медицинское вмешательство, поэтому гарантийные сроки могут быть приняты лишь как ориентировочные, условные. Исполнителем приведены данные, взятые из специальной литературы и общепринятой стоматологической практики.

1.5. Гарантийные сроки:

А. Терапевтическая стоматология:

- Реставрация зуба I, II, III класс Блека 5 лет.
- Реставрация зуба IV, V класс Блека 3 года.
- Первичное лечение корневых каналов, при условии их полной проходимости 5 лет.
- Лечение зуба, имеющего прямые показания к протезированию 1 год.

В. Ортопедическая стоматология:

- Постоянные ортопедические конструкции 5 лет.
- Мероприятия, проводимые в целях поддержания функциональности ортопедических конструкций (замена матриц, перебазировка, пришлифовывание и т.п.) оплачиваются дополнительно.

С. Хирургическая стоматология:

- Дентальная имплантация 5 лет.
- Дентальная имплантация в сочетании с костной пластикой альвеолярного отростка или с синуслифтингом 3 года.
- В случае отторжения имплантата до начала протезирования, Исполнитель переустановит имплантат при возможности обеспечения безопасности оказываемой услуги и отсутствии медицинских противопоказаний.

Д. Ортодонтическая стоматология:

- Съёмные и несъёмные ортодонтические конструкции в ретенционный период (после завершения активного ортодонтического лечения) подлежат периодической замене по мере износа (замена ретенционного аппарата не входит в стоимость ортодонтического лечения) – гарантия на установленный ретейнер составляет 6 месяцев, на ретенционную капу 3 месяца, с даты установки.

2.1. Гарантийные сроки не могут быть распространены (гарантия отсутствует) на следующие виды лечения:

- Повторное лечение корневых каналов;
- Шинирование зубов;
- Установка зубных украшений;
- Хирургическое лечение заболеваний пародонта;
- Пластика мягких тканей;
- Костная пластика дистальных отделов альвеолярного отростка нижней челюсти;
- Временные ортопедические конструкции и ортодонтические конструкции, в том числе сплинты;
- Лечение молочных зубов.
- Апикальная хирургия.

2.2. Клиника не несет гарантийных обязательств перед Пациентом при оказании стоматологических услуг в следующих случаях:

- при невозможности проведения или отказе Пациента от проведения диагностических, измерительных, контрольных снимков;
- при отказе или несогласии Пациента с планом лечебных и профилактических мероприятий или с планом протезирования предложенным врачами клиники;
- при возникновении аллергии или непереносимости препаратов и стоматологических материалов, разрешенных к применению на территории РФ.
- при установке протеза, изготовленного специалистами других лечебных учреждений;
- при прекращении лечения по инициативе Пациента;
- при наличии у Пациента бруксизма (скрежет зубами) или патологической стираемости твердых тканей зубов, даже если было проведено лечение этого состояния.
- при возникновении осложнений по вине Пациента: несоблюдение гигиены полости рта, невыполнение назначенного лечения, несвоевременное сообщение о возникших осложнениях и др.

2.3. Гарантийные сроки могут быть уменьшены или отсутствовать вовсе при наличии у Пациента определенных общих заболеваний организма, способных влиять на зубочелюстную систему (ревматические заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания, некоторые виды авитаминозов и многие другие).

2.4. Гарантийные обязательства не сохраняются при возникновении в период гарантийного срока следующих обстоятельств:

▪ возникновение новых заболеваний или вредных внешних воздействий, которые напрямую приводят к изменению в зубах или окружающих тканях, в т.ч. длительный прием лекарственных средств при лечении других заболеваний,

▪ все случаи внешнего воздействия на зубочелюстную систему, каковыми могут быть травмы, перекусывание особо твердых предметов, сильное химическое, термическое, радиационное воздействие и пр. Также гарантия прекращает свое действие при работе пациента на вредном производстве.

2.5. Исполнителем приведены гарантийные сроки изделий, используемых при оказании следующих видов медицинских услуг: терапевтическая, ортопедическая, хирургическая и ортодонтическая стоматология. Данные сроки относятся к пациентам, у которых на момент начала оказания медицинских услуг имеется не более 12 кариозно-пораженных, удаленных зубов (КПУ) при медленно текущем процессе. При КПУ зубов 13-18 – сроки снижаются на 30%. При КПУ > 18 – сроки снижаются на 50%. Просрочка контрольного осмотра со стороны пациента более, чем на 30 суток приводит к прекращению гарантии. При неудовлетворительной гигиене полости рта, невыполнении строгих гигиенических требований гарантийные сроки отсутствуют полностью. Курение снижает гарантийные сроки на имплантацию на 50%.

2.6. Исполнитель своевременно предоставляет Пациенту в доступной для него форме необходимую и достоверную информацию о различных видах медицинского вмешательства, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная информация передается Пациенту в устной форме, а также фиксируется в добровольных информированных согласиях на медицинское вмешательство, которые отражают сведения о диагнозе и прогнозе заболевания, методах его лечения и связанном с ними риске, возможных альтернативных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и возможных результатах лечения.

2.7. В случае обоснованных претензий Пациента по поводу недостатков медицинской услуги он имеет все права, предусмотренные Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами РФ. С текстом закона можно ознакомиться на информационной доске Исполнителя.

Исполнитель:	Заказчик:
ООО «Белая радуга» Администратор _____/_____ _____/_____	_____/_____ _____/_____

